

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7925/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายอุทร ชวนรัมย์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 335 วรรคแรก (1), มาตรา 336 วรรคแรก

ป.อ. มาตรา 336 วรรคแรก และมาตรา 335 (1)วรรคแรก เป็นบทกฎหมายที่
ระวางโทษชั้นสูงเท่ากัน แต่มาตรา 335 (1)วรรคแรก มีระวางโทษชั้นต่ำไว้ด้วย
ความผิดตามมาตรา 335 (1) วรรคแรกจึงมีโทษหนักกว่าความผิดตามมาตรา 336
วรรคแรก ต้องลงโทษตามมาตรา 335 (1) วรรคแรก ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษ
หนักที่สุด ตามมาตรา 90

ป.อ. มาตรา 336 วรรคแรก และมาตรา 335 (1)วรรคแรก เป็นบทกฎหมายที่
ระวางโทษชั้นสูงเท่ากัน แต่มาตรา 335 (1)วรรคแรก มีระวางโทษชั้นต่ำไว้ด้วย
ความผิดตามมาตรา 335 (1) วรรคแรกจึงมีโทษหนักกว่าความผิดตามมาตรา 336
วรรคแรก ต้องลงโทษตามมาตรา 335 (1) วรรคแรก ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษ
หนักที่สุด ตามมาตรา 90

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

ศาลอุทธรณ์ - นายศรีศักดิ์ อินทรกำแหง

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ